

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2595/2546

พนักงานอัยการประจำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

นายณัฐพล หัตถกิจไพศาล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 221, มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 104 (2), มาตรา 121

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 ปี และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัว
จำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104 (2) เมื่อจำเลยอุทธรณ์ใน
ปัญหานี้ โดยขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษมาพร้อมกับอุทธรณ์ว่าไม่ได้
กระทำความผิดตามฟ้อง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
วินิจฉัยในปัญหาการกระทำความผิดของจำเลย แต่ไม่วินิจฉัยในปัญหาขอให้รอกการ
ลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ โดยอ้างว่าขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 121 แห่งพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 นั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากจำเลยมิได้อุทธรณ์ การใช้ดุลพินิจในการลงโทษ
จำเลยแต่เพียงอย่างเดียวจะต้องต้องตามบทกฎหมายดังกล่าว ต่อมาเมื่อจำเลย
ฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดและขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษอีก เมื่อ

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยปัญหาการกระทำความผิดแล้ว ใน ส่วนการใช้ดุลพินิจการลงโทษจำเลยซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวพันกัน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจ ที่จะพิจารณาด้วยว่าโทษที่ลงแก่จำเลยนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยไม่เป็นการ เพิ่มเติมโทษของจำเลย

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 279, 317, 91

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหากระทำอนาจาร แต่ปฏิเสธข้อหากระทำชำเราและ พรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 91 ขณะกระทำผิดจำเลยมีอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 76 กึ่งหนึ่ง ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่ออนาจาร จำคุก 3 ปี และฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุ ยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี แม้จำเลยกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็ตาม แต่การกระทำของ จำเลยร้ายแรงไม่กลัวเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นภัยต่อสังคมอย่างมาก ดังนั้น หากได้รับการอบรมขัดเกลาในสั้ยความประพฤติน่าจะเป็นผลดีแก่จำเลยยิ่งกว่าให้รับ โทษจำคุก อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104 (2) จึงให้เปลี่ยนโทษจำ

ถูกเป็นส่งจำเลยไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด นครราชสีมา มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำความผิด แก่เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก ด้วย แต่การกระทำความผิดดังกล่าวเป็น กรรมเดียวกับความผิดฐานกระทำความผิดแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาตน ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่ คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งรับฟังเป็นยุติได้ว่า เด็กหญิง ส. ผู้เสียหายที่ 2 เป็นบุตรสาวของนาง ส. ผู้เสียหายที่ 1 และนาย ค. ขณะเกิดเหตุมีอายุ 14 ปีเศษ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำความผิดแก่เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายทั้งสอง และนางสาว ว. เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่าในวันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 17 นาฬิกา นางสาว ว. ซึ่งเป็นญาติของผู้เสียหายทั้งสองขับรถจักรยานยนต์มารับผู้เสียหายที่ 2 ออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ตลาด ภายหลังพบนาย ท. คนรักของนางสาว ว. นายทอมชวน นางสาว ว. กับผู้เสียหายที่ 2 ไปนั่งเล่นที่บ้าน โดยนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนาย ท. ไปด้วยกัน เมื่อถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านไผ่ก็ได้พบจำเลยซึ่งเป็นเพื่อนของนาย ท. ขับรถจักรยานยนต์สวนทางมา ทั้งนี้ผู้เสียหายที่ 2

ไม่รู้จักจำเลยมาก่อน นาย ท. เรียกให้จำเลย จอรถและบอกให้ผู้เสียหายที่ 2 ไปนั่ง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลยโดยอ้างว่ารถของนาย ท. มีกำลังไม่พอที่จะนั่ง
ซ้อน 3 คน ผู้เสียหายที่ 2 จึงขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลยซึ่งขับตามรถ
ของนาย ท. ไป แต่จำเลยขับตามไม่ทันผู้เสียหายที่ 2 จึงขอให้จำเลยไปส่งบ้าน
จำเลยกลับขับพาไปที่กระท่อมร้างในไร่มันสำปะหลัง แล้วดึงมือ ผู้เสียหายที่ 2 พา
ขึ้นไปบนกระท่อมและเลิกเสื้อของผู้เสียหายที่ 2 ขึ้น แล้วจับนมของผู้เสียหายที่ 2
จากนั้นจำเลยถอดกางเกงของจำเลยและผู้เสียหายที่ 2 ออก แล้วใช้อวัยวะเพศ
สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 2 นานประมาณ 7 ถึง 8 นาที ผู้เสียหาย
รู้สึกเจ็บจึงผลักจำเลยออก เมื่อผู้เสียหายที่ 2 ใส่เสื้อผ้าแล้วได้ออกให้จำเลยพาไปส่ง
บ้าน แต่จำเลยบอกว่ารถของจำเลยไม่มีไฟหน้ารถผู้เสียหายที่ 2 กับจำเลยจึงนอนพัก
ที่กระท่อมดังกล่าวจนรุ่งเช้า จากนั้นจำเลยขับรถมาส่งผู้เสียหายที่ 2 ที่บ้านนาย ท. ผู้
เสียหายที่ 2 ก็ได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้นางสาว ว. ฟัง และได้เล่าให้ผู้เสียหายที่ 1
ฟังเช่นกัน ผู้เสียหายที่ 1 จึงพาผู้เสียหายที่ 2 ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้
ดำเนินคดี แก่จำเลย เห็นว่า ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นประจักษ์พยานเบิกความถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับและสมเหตุสมผล นอกจากนี้
โจทก์ยังมีนางสาว ว. และผู้เสียหายที่ 1 มาเบิกความสนับสนุนว่าในวันรุ่งขึ้น ผู้เสีย
หายที่ 2 ได้บอกคนทั้งสองว่าถูกจำเลยกระทำชำเราทั้งในทางนำสืบของจำเลยก็เบิก
ความยอมรับว่า จำเลยกระทำอนาจาร ผู้เสียหายที่ 2 ด้วยการกอดจูบ ผู้เสียหายที่ 2
ในกระท่อมร้างที่เกิดเหตุ เชื่อได้ว่าจำเลยไม่อาจยับยั้งอารมณ์ ความใคร่ ในวัยที่
กำลังกำลังคึกคะนองเช่นนั้นได้ จึงล่องละเมิดทางเพศกับผู้เสียหายที่ 2 แม้ตาม
รายงานผลการตรวจชันสูตร บาดแผลของแพทย์ ปรากฏว่าแพทย์ตรวจไม่พบร่อง
รอยการกระทำชำเรา ก็หาเป็นพิรุธตามที่จำเลยฎีกาไม่ เนื่องจากแพทย์ได้ตรวจ
ร่างกายผู้เสียหายที่ 2 หลังเกิดเหตุแล้วถึง 2 วัน อีกทั้ง ขณะจำเลยกระทำชำเราผู้
เสียหายที่ 2 จำเลยยังไม่สำเร็จความใคร่ จึงไม่หลั่งน้ำอสุจิออกมา อันเป็นเหตุให้

แพทย์ตรวจไม่พบน้ำอสุจิหรือตัวเชื้ออสุจิในช่องคลอดของ ผู้เสียหายที่ 2 ประกอบกับผู้เสียหายที่ 2 ก็เบิกความถึงประวัติส่วนตัวของตนเองว่าเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนบ้านใหม่มาก่อนทั้งไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายที่ 2 มีความประพฤติด้านทางเพศมาก่อน จึงเชื่อได้ตามข้อสันนิษฐานของ แพทย์ว่า เยื่อพรหมจารีของผู้เสียหายที่ 2 ที่มีรอยฉีกแก่นั้นเกิดจากการเล่นกีฬาออกกำลังกายซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แพทย์จึงไม่อาจตรวจพบร่องรอยการกระทำชำเราภายในได้ พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักแน่นแฟ้นรับฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 โดยพยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยต่อไปมีว่า สมควรลงโทษจำเลยในสถานเบาและรอกการลงโทษ ให้แก่จำเลยหรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 6 ปี และเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกและอบรม ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาที่กำหนด 1 ปี 6 เดือน ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104 (2) เมื่อจำเลยอุทธรณ์ในปัญหานี้ โดยขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษมาพร้อมกับอุทธรณ์ว่า ไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยเฉพาะในปัญหาการกระทำความผิดของจำเลย แต่ไม่วินิจฉัยในปัญหาขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนดโทษ โดยอ้างว่าขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 นั้น ไม่ถูกต้องเนื่องจากจำเลยมิได้อุทธรณ์การใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลย (ที่ถูกต้องวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน) แต่เพียงอย่างเดียวอันจะต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ต่อมาเมื่อจำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดและขอให้รอกการลงโทษหรือรอกการกำหนด

โทษอีก เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยปัญหาการกระทำความผิดแล้ว ในส่วนการใช้ดุลพินิจการลงโทษจำเลยซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวพันกัน ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาด้วยว่าโทษ ที่ลงแต่จำเลยนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใดโดยไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษของจำเลยประมวลกฎหมายและวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225 เห็นว่า จำเลยกระทำความผิดคดีนี้เป็นครั้งแรก โดยเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ แต่การที่จำเลยพยายามบรรเทาผลร้ายของการกระทำโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายทั้งสอง ส่อแสดงว่าจำเลยสำนึกผิด และปรารถนาที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป ทั้งนี้ตามรายงานแสดง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ก็ระบุว่า จำเลยไม่มีความประพฤติเสียหายใด ๆ มาก่อน จึงเป็นการยืนยันว่า จำเลยไม่ได้มีความชั่วร้ายในกมลสันดานสามารถ แก้ไข พฤติกรรมได้ ที่ศาลล่างทั้งสองวางโทษจำคุกจำเลยรวมแล้วถึง 6 ปี จึงเป็นการลงโทษที่หนักเกินไป สมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เบาลง และเมื่อคำนึงถึง พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนและกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ จึงยังไม่เห็นสมควรที่จะเปลี่ยนโทษจำคุกไปฝึกอบรมแต่ ให้รอการลงโทษจำเลยไว้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารจำคุก 2 ปี 6 เดือน และฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตน จำคุก 2 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 5 ปี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 106 โดยให้คุมความประพฤติจำเลยไว้ในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติของสถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาทุก 3 เดือน นอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

(สดศรี สัตยธรรม-อำนวยการ เต็มพื้นที่-ชวลิต ยอดเนตร)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนคร - นางแก้วตา เทพมาลี
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนแ - นายชาติชาย อัครวิบูลย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>